

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 386/2550 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นางสาวรุ่งอรุณ ว่องทวีทรัพย์ดี กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 295, มาตรา 448, มาตรา 882

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้กระทำละเมิด จำเลยที่ 1 ในฐานะนายจ้างซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างกระทำละเมิดในทางการที่จ้าง และให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยค่าจุนความรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายของจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับจำเลยที่ 3 จึงแตกต่างกัน สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคหนึ่ง ส่วนจำเลยที่ 3 มีอายุความ 2 ปี นับแต่วันวินาศภัยตามมาตรา 882 วรรคหนึ่ง เมื่ออายุความฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับจำเลยที่ 3 สามารถแยกออกจากกันได้ตามมาตรา 295 ที่กำหนดให้อายุความเป็นคุณหรือเป็นโทษเฉพาะแก่ลูกหนี้คนนั้น จำเลยที่ 3 จึงไม่อาจยกอายุความตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง ขึ้นต่อสู้ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลมีนายสุนทร ตันถาวร เป็นผู้ว่าการผู้มีอำนาจทำการแทน จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองใช้ประโยชน์รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2539 จำเลยที่ 2 ขับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าว ด้วย

ความประมาทเลินเล่อ ชนเสาไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าของโจทก์ได้รับความเสียหาย 80,645 บาท จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ทำละเมิด จำเลยที่ 1 ในฐานะนายจ้าง จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 80,645 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ 1 ปี นับแต่วันเกิดเหตุละเมิด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 80,645 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 3 ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล มีนายสุนทร ตันถาวร เป็นผู้ว่าการ มีอำนาจกระทำการแทนและได้มอบอำนาจให้นายบุญส่ง ต๊ะसार ดำเนินคดีนี้แทน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2539 จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ได้ขั้บรรณนตร์บรรทุกสิบล้อ ทะเบียน 82-9099 นครปฐม ไป

ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ด้วยความประมาทโดยใช้ความเร็วสูงเป็นเหตุให้รถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของโจทก์ได้รับความเสียหาย อันเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวจากจำเลยที่ 1 ในขณะเกิดเหตุ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ประการแรกว่า คดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้กระทำละเมิด จำเลยที่ 1 ในฐานะนายจ้างซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างกระทำละเมิดในทางการที่จ้างและให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยจำเลยที่ 3 กรณีกារรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายของจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับจำเลยที่ 3 จึงแตกต่างกัน จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้กระทำละเมิดและในฐานะนายจ้างของผู้กระทำละเมิด ซึ่งมีอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง ส่วนจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันวินาศภัยมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันวินาศภัยตามมาตรา 882 วรรคหนึ่ง ซึ่งอายุความฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับจำเลยที่ 3 สามารถแยกออกจากกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 295 ที่กำหนดอายุความเป็นคุณหรือเป็นโทษเฉพาะแก่ลูกหนี้คนนั้น ฉะนั้นการฟ้องร้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบในฐานะผู้กระทำละเมิดและจำเลยที่ 1 ในฐานะนายจ้างของผู้กระทำละเมิดจึงขาดอายุความ 1 ปี ย่อมเป็นคุณเฉพาะแต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการฟ้องร้องให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบตามสัญญาประกันวินาศภัยซึ่งมีอายุความ 2 ปี จำเลยที่ 3 จึงไม่อาจยกอายุความตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง ขึ้นต่อสู้ได้ เมื่อความรับผิดชอบตามสัญญาประกันวินาศภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2539 โจทก์ฟ้องเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2541 จึงยังขาดอายุความ กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยว่าโจทก์จะรู้เรื่องละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเมื่อใด"

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยคำจูนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่งและซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์ซึ่งเอาประกันภัยคำจูนไว้กับจำเลยที่ 3 เมื่อจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เพราะเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 2 ตามมาตรา 425 จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาประกันภัยคำจูนซึ่งมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันวินาศภัยตามมาตรา 882 ไม่อาจนำอายุความละเมิดตามมาตรา 448 มาใช้บังคับได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 3524/2532, 3289/2536) และการที่หนี้ละเมิดขาดอายุความก็มีสาเหตุที่ทำให้หนี้ระงับที่จะทำให้จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบ (คำพิพากษาฎีกาที่ 6807/2537) การประกันภัยคำจูนจึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลภายนอกยิ่งกว่าไม่มีประกันภัยคำจูน คดีนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นคู่ความร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 59 อยู่ด้วย ซึ่งถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยกข้อต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความมาในคำให้การ ก็ยังคงใช้อายุความตามมาตรา 882 บังคับแก่จำเลยที่ 3 และไม่มีผลถึงความรับผิดชอบของจำเลยที่ 3 ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 6807/2537 และที่ 8533/2542 แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การจึงไม่ต้องด้วยมาตรา 59 กรณีที่จะมีผลให้จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบอาจมีได้ถ้าจำเลยที่ 2 ยก

อายุความขึ้นต่อสู้และต้องฟังได้ด้วยว่าคดีขาดอายุความตามข้อต่อสู้จริง เมื่อจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้กระทำละเมิดไม่ต้องรับผิดชอบเพราะคดีขาดอายุความ จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็น นายจ้างและผู้เอาประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 425 จำเลยที่ 3 จึงจะไม่ต้อง รับผิดชอบตามมาตรา 887 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1955/2531) ไพโรจน์ วายุภาพ